



## República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

### Resolución firma conjunta

**Número:**

**Referencia:** Conc. 2038 | Resolución TDC | Art. 14, inc. a), y 55, inc. d), Ley 27.442

---

#### VISTO:

El expediente EX-2025-60179660- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2038)*”.

La presentación de fecha 5 de junio de 2025 mediante la cual PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A. notificó la adquisición del control exclusivo sobre las áreas «*Barrancas*», «*Ceferino*», «*Mesa verde*», «*Vizcacheras*» y «*La Ventana*» y el 70% del área «*Río Tunuyán*» —ubicadas en la Provincia de Mendoza—, así como la concesión de transporte asociada al área «*Barrancas*», de YPF S.A.

El Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (RE-2026-07667674-APN-SCE#ANC), emitido el 21 de enero de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

La Resolución SIyC 21/2025 (RESOL-2025-21-APN-SIYC#MEC) y la Resolución TDC 6/2026 (RESFC-2026-6-APN-TDC#ANC), mediante las cuales se estableció el valor de la unidad móvil para los periodos 2025 y 2026, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 27.442.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, 55, 56, 84 y 85 de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

#### Y CONSIDERANDO:

##### I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las áreas «*Barrancas*», «*Ceferino*»,

«Mesa verde», «Vizcacheras» y «La Ventana» y el 70% del área «Río Tunuyán» —ubicadas en la Provincia de Mendoza—, así como la concesión de transporte asociada al área «Barrancas», de YPF S.A. por parte de PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A. La operación se instrumentó mediante un Convenio de Cesión y las escrituras públicas que instrumentan la cesión de las áreas.

PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A. es una compañía argentina que desarrolla actividades de exploración y producción de petróleo y gas mediante la explotación de yacimientos convencionales en campos maduros y/o marginales. Por su parte, YPF S.A. es una compañía de energía que realiza todas las actividades del sector de hidrocarburos, incluyendo la exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural, transporte de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo (GLP) y gas natural, refinación, producción y comercialización de una amplia gama de productos petrolíferos, derivados del petróleo, productos petroquímicos, GLP y gas natural.

La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. d), de la Ley 27.442. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIENTO MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

## **II. La notificación tardía**

El perfeccionamiento de la operación se produjo el 27 de marzo de 2025, y su notificación a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se realizó el 5 de junio de 2025.

Conforme lo dispuesto por el artículo 9º del Decreto PEN 480/2018, reglamentario de la LDC, en las adquisiciones de propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda, la operación debe ser autorizada previo al día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición.

Por su parte, el artículo 84 del decreto citado dispone que el plazo para la notificación es de UNA (1) semana —es decir, CINCO (5) días hábiles— desde el perfeccionamiento de la operación.

En consecuencia, el vencimiento del plazo para notificar operó el 4 de abril de 2025. Por lo indicado, PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A. presenta un retraso en la notificación de la operación de TREINTA Y NUEVE (39) días hábiles administrativos, lapso que transcurrió entre el 7 de abril de 2025 y el 4 de junio de 2025, ambos inclusive.

## **III. El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas**

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS ha realizado un análisis técnico de la operación notificada, evaluando si la misma infringe el artículo 8º de la Ley 27.442.

En virtud de las actividades desarrolladas por las partes, la operación produce efectos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural, ambos considerados de cobertura geográfica nacional. El Dictamen concluye que el fortalecimiento del grupo comprador es poco significativo tanto en el mercado de exploración y explotación de petróleo como en el de gas, ya que la participación conjunta no supera el 3% en ninguno de los mercados relevantes en el período 2022-2024. Asimismo, respecto de los efectos verticales preexistentes, considera que no resulta necesario profundizar en el análisis dado que las variaciones en las participaciones de mercado son mínimas.

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

En consecuencia, el Dictamen concluye que la operación no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

#### **IV. Graduación de la multa**

El artículo 84 de la LDC dispone que, en caso de incumplimiento con el deber de notificar la concreción de una operación de concentración económica dentro del plazo estipulado, se aplicará la multa establecida en el artículo 55, inc. d), de la misma norma.

Dicha norma establece que la multa podrá ascender a una suma diaria de hasta un CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico.

El volumen total de ventas del grupo comprador en 2024 asciende a PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS TRECE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (AR\$ 84.356.430.913,75). El 0,1% de esta suma asciende a AR\$ 84.356.430,91, lo que equivale a 58.174,8 unidades móviles al valor vigente de AR\$ 1.450,05 por unidad móvil, conforme la Resolución TDC 6/2026.

De conformidad con el artículo 56 de la LDC, para graduar la sanción deben considerarse la gravedad de la infracción, el daño causado, el tamaño del mercado afectado, la duración de la concentración, la reincidencia o antecedentes del responsable, la capacidad económica, y el nivel de colaboración prestado por el infractor.

En el caso concreto, el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS identifica como atenuantes: (i) que la operación notificada no viola el artículo 8° de la LDC; (ii) que PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A. se ha presentado espontáneamente a notificar la operación y ha prestado absoluta colaboración en todos los pedidos de información; (iii) que no hubo indicios de maniobras para ocultar la operación y evitar la notificación; y (iv) que la empresa no tiene antecedentes de otra notificación tardía.

En base a dichas consideraciones, la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS recomienda aplicar una multa equivalente al 1% del máximo diario posible, es decir, QUINIENTAS OCHENTA Y UNA CON SETENTA Y CINCO UNIDADES MÓVILES (581,75 UM) por día, que en total suma VEINTIDÓS MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y OCHO CON VEINTICINCO UNIDADES MÓVILES (22.688,25 UM) por los TREINTA Y NUEVE (39) días de retraso.

#### **V. Análisis y conclusión del Tribunal**

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en su Dictamen del 21 de enero de 2026.

En lo que respecta al análisis de la concentración económica, este Tribunal coincide con que la operación notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general. Por lo tanto, corresponde autorizar la operación conforme a

lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

En lo que respecta a la multa por notificación tardía, este Tribunal coincide con la graduación propuesta por la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, considerando apropiados tanto los atenuantes identificados como el quantum resultante.

**Por ello,**

**EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
RESUELVE:**

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre las áreas «Barrancas», «Ceferino», «Mesa verde», «Vizcacheras» y «La Ventana» y el 70% del área «Río Tunuyán» —ubicadas en la Provincia de Mendoza—, así como la concesión de transporte asociada al área «Barrancas», de YPF S.A. por parte de PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Imponer a PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A., en su carácter de adquirente, una multa de VEINTIDÓS MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y OCHO CON VEINTICINCO UNIDADES MÓVILES (22.688,25 UM), en virtud de la notificación tardía de la operación de concentración económica analizada en las presentes actuaciones y de conformidad con lo previsto en los artículos 9°, 55, inc. d), y 84 de la Ley 27.442.

Artículo 3°.- Establecer el plazo de DIEZ (10) DÍAS para que se haga efectiva la sanción desde la notificación de la presente resolución, bajo apercibimiento de efectuar la ejecución judicial por intermedio de la Dirección de Gestión y Control de Asuntos Contenciosos de Industria, Pyme, Comercio y Minería del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Artículo 4°.- Hacer saber a la parte notificante que la multa impuesta deberá ser abonada a través de la plataforma *E-Recauda*, emitiendo un Volante de Pago Electrónico a favor de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - Multas Concentraciones.

Artículo 5°.- Notifíquese a PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A. la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 6°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 7°.- Publíquese la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.





## **AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:**

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2025-60179660- -APN-DR#CNDC, caratulado "PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442." (CONC. 2038).

### **I OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES**

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las áreas «Barrancas», «Ceferino», «Mesa verde», «Vizcacheras» y «La Ventana» y el 70% del área «Río Tunuyán» —ubicadas en la Provincia de Mendoza— así como la concesión de transporte asociada al área «Barrancas», de YPF S.A. ("YPF") por parte de PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A. ("PESA").
2. La operación se instrumentó mediante un Convenio de Cesión y las escrituras públicas que instrumentan la cesión de las áreas.
3. PESA es una compañía argentina que desarrolla actividades de exploración y producción de petróleo y gas, mediante la explotación de yacimientos convencionales en campos maduros y/o marginales.
4. El vendedor es YPF, una compañía de energía que realiza todas las actividades del sector de hidrocarburos, incluyendo la exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural, transporte de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo (GLP) y gas natural, refinación, producción y comercialización de una amplia gama de productos petrolíferos, derivados del petróleo, productos petroquímicos, GLP y gas natural.
5. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 27 de marzo de 2025, y su notificación a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 5 de junio de 2025.

### **II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO**

6. El 5 de junio de 2025, PESA presentó el Formulario F0 para su análisis.
7. La notificación presenta una demora de treinta y nueve (39) días hábiles.
8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. d), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la LDC —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.<sup>1</sup>

10. El 10 de junio de 2025, tras analizar la presentación efectuada, la ex CNDC consideró que la información se hallaba incompleta y formuló observaciones al Formulario F0, haciéndosele saber a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzó su cómputo y que el mismo quedaría suspendido desde la notificación de la providencia y hasta tanto dieran cumplimiento a las observaciones formuladas en virtud de la Resolución (ex) SC 905/2023.
11. La ex CNDC solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA la intervención que le compete respecto de la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la LDC. El organismo no dio respuesta a la intervención, por lo que se infiere no objeta la operación bajo análisis por aplicación de lo dispuesto en el artículo mencionado.
12. Del análisis efectuado, la operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c) y e), del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4 de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).
13. Sin perjuicio de que objetivamente se trata de un PROSUM, atento a que la notificación fue realizada con demora, y ello determina la imposición de una multa (que excede las facultades de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS), es que se emite el presente dictamen a fin de ser elevado al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, que es quien cuenta con las facultades para imponer la sanción propiciada.
14. El 13 de noviembre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
15. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior a la fecha mencionada.

### III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

#### III.1. Naturaleza de la operación

16. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las áreas «Barrancas», «Ceferino», «Mesa verde», «Vizcacheras» y «La Ventana» y el 70% del área «Río Tunuyán» —ubicadas en la provincia de Mendoza— así como la concesión de transporte asociada al área «Barrancas», de YPF por parte de PESA.
17. A continuación, se detallan las empresas involucradas junto con una descripción concisa de las actividades que desarrolla cada una en el país:

---

<sup>1</sup> La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web.” El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas involucradas en la República Argentina

| Empresa                                                                                                             | Actividad                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo comprador                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A.                                                                                        | Exploración y producción de petróleo y gas.                                                                                                                                                                                       |
| SUREN S.A.                                                                                                          | Brinda servicios de operación, mantenimiento, control y reparación de instalaciones para la producción de gas y petróleo.                                                                                                         |
| Objeto                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100% de las áreas «Barrancas», «Ceferino», «Mesa verde», «Vizcacheras» y «La Ventana»<br>70% del área «Río Tunuyán» | Concesiones de explotación de hidrocarburos ubicadas en la provincia de Mendoza.<br>Asimismo, se transfiere la concesión de transporte asociada al área «Barrancas», («Oleoducto La Ventana-Barrancas-Oleoducto Barrancas-CILC”). |

Fuente: SCE sobre información aportada por las partes en el presente expediente.

18. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes, la operación produce efectos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural, ambos considerados de cobertura geográfica nacional.

### III.2. Efectos horizontales en los mercados de exploración y producción de petróleo y gas natural

19. La presente operación genera un fortalecimiento del grupo comprador en los mercados de exploración y explotación de petróleo, por un lado, y en el mercado de exploración y producción de gas, por el otro, derivado de la adquisición de las áreas objeto.
20. A continuación, se presenta la producción de petróleo (m<sup>3</sup>), en función de sus participaciones en uniones transitorias de empresas (UTES) y concesiones, y las participaciones de la adquirente y las áreas objeto.

Tabla 2 | Volúmenes de petróleo y participaciones.  
Período 2022 – 2024

| PETRÓLEO | 2022           |       | 2023           |       | 2024           |       |
|----------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
|          | m <sup>3</sup> | %     | m <sup>3</sup> | %     | m <sup>3</sup> | %     |
| PESA     | 159.150        | 0,47% | 166.854        | 0,45% | 157.296        | 0,39% |



|                |            |       |            |       |            |       |
|----------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| Áreas objeto   | 861.198    | 2,55% | 776.075,60 | 2,11% | 737.350,10 | 1,81% |
| % conjunta     | 1.020.348  | 3,02% | 942.930    | 2,56% | 894.646    | 2,19% |
| Total nacional | 33.812.429 | 100%  | 36.868.035 | 100%  | 40.778.371 | 100%  |

Fuente: SCE en función de información provista por las partes en base al IAPG y la SEN.

21. Asimismo, seguidamente se exponen la producción de gas (Mm³) y las participaciones correspondientes.

Tabla 3 | Volúmenes de gas y participaciones.  
Periodo 2022 – 2024

| GAS            | 2022       |       | 2023       |       | 2024       |       |
|----------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|                | Mm³        | %     | Mm³        | %     | Mm³        | %     |
| PESA           | 50.165,00  | 0,10% | 51.928,00  | 0,11% | 47.274,00  | 0,09% |
| Áreas objeto   | 41.947,90  | 0,09% | 43.350,60  | 0,09% | 36.443,30  | 0,07% |
| % conjunta     | 92.113     | 0,19% | 95.279     | 0,20% | 83.717     | 0,16% |
| Total nacional | 48.489.510 | 100%  | 48.125.399 | 100%  | 50.737.796 | 100%  |

Fuente: SCE en función de información provista por las partes en base al IAPG y la SEN.

22. Tal como se desprende de las tablas precedentes, el fortalecimiento del grupo comprador es poco significativo tanto en el mercado de exploración y explotación de petróleo como en el de gas. Por consiguiente, los efectos horizontales no resultan preocupantes desde el punto de vista de la competencia.
23. Asimismo, la operación genera también efectos verticales dado que el grupo comprador se encuentra activo en otras etapas del sector de hidrocarburos. Sin embargo, ya que los mismos son preexistentes y que las variaciones en las participaciones de mercado en ningún caso superan el 3% en el período analizado, esta SCE considera que no resulta necesario profundizar en el análisis.
24. Por todo lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta SCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

### III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

25. Esta SCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

#### IV MULTA POR NOTIFICACIÓN TARDÍA

##### IV.1. Consideraciones y análisis sobre la notificación tardía

26. Como ya fue señalado previamente, PESA notificó la operación de concentración económica fuera del plazo establecido en los artículos 9° y 84 de la LDC, lo que amerita la aplicación de la multa que estipula el artículo 55, inc. d), en función de lo establecido por el artículo 84 de la misma ley.
27. En efecto, conforme dispone el artículo 9° del Decreto PEN 480/18, reglamentario de la LDC, *“... los actos indicados en dicho artículo 9° de la Ley N° 27.442, deberán obtener la autorización establecida en el artículo 14 de dicha norma, antes que suceda cualquiera de los siguientes supuestos... En las adquisiciones de propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda previo al día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición...”*.
28. Por su parte, el artículo 84 del decreto citado dispone que *“El texto del artículo 9°, primer párrafo, de la Ley N° 27.442 que el artículo 84 de la citada norma establece que regirá hasta tanto transcurra UN (1) año desde la puesta en funcionamiento de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, dispone un plazo de UNA (1) semana para la notificación. El mismo comenzará a correr... c. En las adquisiciones de la propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones, el día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición. d. En los demás casos, el día en que quedare perfeccionada la operación en cuestión en virtud de las leyes respectivas”*.
29. Por otro lado, el artículo 9°, párrafos 10 y 11 del mismo decreto establece que: *“En todos los casos previstos en los incisos a), b), c) y d) del artículo 7° de la Ley N° 27.442, la notificación deberá ser realizada por la parte adquirente o la parte fusionante y fusionada, según corresponda, o sus controlantes inmediatos o finales. En los casos previstos en el inciso e) del artículo citado, la notificación deberá ser realizada por la empresa que adquiera influencia sustancial en la estrategia competitiva de una empresa, o sus controlantes inmediatos o finales... En todos los casos, la notificación será facultativa para la parte vendedora. El TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA podrá requerir la participación de la vendedora o cedente, según corresponda, en el trámite de notificación”*.

##### IV.2. La capacidad económica del infractor

30. De conformidad con lo establecido en el artículo 84 y 55, inc. d), de la LDC, se considerará para establecer la multa que aquí se recomienda el *“... volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico...”*.
31. En el caso que se analiza, la multa se impone a PESA, la empresa obligada a notificar la presente operación de concentración económica.
32. La suma total de ventas de PESA ascendía a AR\$ 71.842.558.039<sup>2</sup> en Argentina en el año 2024.<sup>3</sup> La suma total de ventas de SUREN S.A. ascendía a AR\$ 12.513.872.874,75<sup>4</sup> en Argentina en el año 2024.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> PESOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE.

33. Por su parte, el valor de los activos transferidos es de U\$D 32.344.872, es decir, AR\$ 35.312.514,006.<sup>6</sup>

#### IV.3. Plazo en la demora

34. La función disuasoria de la multa a imponer estipula que esta será mayor cuanto mayor sea el plazo de demora. Ello implica que, en la medida en que el plazo se prolongue, tal circunstancia será tenida en cuenta al momento de establecer el quantum de la sanción.
35. El cierre de la presente operación tuvo lugar el 27 de marzo de 2025 y el formulario F0 fue presentado el 5 de junio de 2025. El vencimiento del plazo para notificar operó entonces el 4 de abril de 2025, esto es, CINCO (5) días hábiles (una semana) luego del cierre.
36. Por lo indicado, PESA presenta un retraso en la notificación de la operación analizada que asciende a TREINTA Y NUEVE (39) días hábiles administrativos, lapso que transcurrió entre el 7 de abril de 2025 y el 4 de junio de 2025, ambos inclusive.

#### IV.4. Monto de la multa

37. El artículo 84 de LDC dispone que, en caso de incumplimiento con el deber de notificar la concreción de una operación de concentración económica dentro del plazo estipulado, se aplicará la multa establecida en el artículo 55, inc. d), de la misma norma, la cual podrá ascender a “... una suma diaria de hasta un cero coma uno por ciento (0,1%) del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico. En caso de no poder aplicarse el criterio precedente, la multa podrá ser de hasta una suma equivalente a setecientos cincuenta mil (750.000) unidades móviles diarios”.
38. El volumen total de ventas del grupo comprador en el 2024 asciende a la suma de AR\$ 84.356.430.913,75.<sup>7</sup>
39. El 0,1% de esta suma asciende a AR\$ 84.356.430,91.<sup>8</sup> Teniendo en cuenta que la unidad móvil a la fecha de emisión de este dictamen tiene un valor de AR\$ 1.450,05, este 0,1% reseñado equivale a 58.174,8 unidades móviles.<sup>9</sup>

---

<sup>3</sup> Balance y Memoria de PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A. correspondiente al ejercicio finalizado en 2024.

<sup>4</sup> PESOS DOCE MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

<sup>5</sup> Balance y Memoria de SUREN S.A. correspondiente al ejercicio finalizado en 2024.

<sup>6</sup> El tipo de cambio oficial -valor venta- para el 27 de marzo de 2025, día en que se perfeccionó la concentración económica notificada, es de AR\$ 1091,75 por cada dólar estadounidense.

<sup>7</sup> PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVESENTOS TRECE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

<sup>8</sup> PESOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON NOVENTA Y UN CENTAVOS.

<sup>9</sup> El 14 de enero de 2026, el Tribunal de Defensa de la Competencia dictó la Resolución 6/2026 (RESFC-2026-6-APN-TDC#ANC), que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CINCO CENTAVOS (AR\$ 1.450,05).

40. En lo que se refiere a la graduación de la multa, el artículo 56 de la LDC establece que la autoridad de aplicación deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, el tamaño del mercado afectado, la duración de la concentración y la reincidencia o antecedentes del responsable, así como también la capacidad económica. Este mismo artículo dispone que el nivel de colaboración prestado por el infractor podrá ser considerado un atenuante en la graduación de la sanción.
41. Asimismo, el artículo 56 del decreto reglamentario estipula que: *“La imposición de la multa se realizará por Resolución fundada del TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, identificando a las personas humanas o jurídicas involucradas en los actos prohibidos en los Capítulos I y II y en el artículo 8° del Capítulo III de la Ley N.º 27.442 y, conforme lo dispuesto en el artículo 55 de dicha Ley, será expresada en unidades móviles y será fehacientemente notificada a las partes”*.
42. Así las cosas, en el caso concreto deben considerarse como atenuantes: (i) el hecho que, de acuerdo con el presente dictamen, la operación notificada no viola el artículo 8° de la LDC; (ii) que PESA se ha presentado espontáneamente a notificar la operación y ha prestado absoluta colaboración en todos los pedidos de información que les efectuara esta SCE; (iii) que no hubo indicios de maniobras para ocultar la operación y evitar la notificación; y (iv) que PESA no tiene antecedentes de otra notificación tardía.
43. En base a las consideraciones efectuadas en párrafos anteriores, esta SCE entiende que corresponde aplicar a PESA, en su carácter de adquirente y de conformidad a lo previsto en el artículo 55, inc. d), de la LDC, una multa equivalente al 1% del máximo diario posible y a QUINIENTOS OCHENTA Y UN CON SETENTA Y CINCO UNIDADES MÓVILES (581,75 UM), que en total suma VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTICINCO UNIDADES MÓVILES (22.688,25 UM) —por los TREINTA Y NUEVE (39) días de retraso—, que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el artículo citado.

## V CONCLUSIONES

44. Por lo expuesto, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
45. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, opina que corresponde:
- (a) Autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición del control exclusivo sobre las áreas «Barrancas», «Ceferino», «Mesa verde», «Vizcacheras» y «La Ventana» y el 70% del área «Río Tunuyán»—ubicadas en la Provincia de Mendoza— así como la concesión de transporte asociada al área «Barrancas» de YPF S.A., por parte de PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.
  - (b) Imponer a PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A., en su carácter de adquirente, una multa de VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTICINCO UNIDADES MÓVILES (22.688,25 UM), en virtud de la notificación tardía de la operación de concentración económica analizada en las presentes actuaciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 9°, el artículo 84 y el artículo 55, inc. d), de la Ley 27.442.

- (c) Establecer el plazo de DIEZ (10) DÍAS para que se haga efectiva la sanción desde la notificación de la respectiva resolución, bajo apercibimiento de efectuar la ejecución judicial por intermedio de la Dirección de Gestión y Control de Asuntos Contenciosos de Industria, Pyme, Comercio y Minería, del Ministerio de Economía.
  - (d) Hacer saber a la parte notificante que la multa impuesta deberá ser abonada a través de la plataforma E-Recauda, emitiendo un Volante de Pago Electrónico a favor de la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - Multas Concentraciones.
46. Elévese el presente dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Dictamen Técnico**

**Número:**

**Referencia:** Conc. 2038 - Dictamen SCE - Artículo 14 inc. a) de la Ley 27.442

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.